



Settore Tecnico

**ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE
E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

(Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con d.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. - Art. 27 e 31, comma 2)

n° 40 del 09.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-in data 19.07.2023 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina e l'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale;
-in data 09.10.2023 l'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, l'Ing. Antonio Russo unitamente a personale di Polizia Locale del Comune di Squillace hanno eseguito un ulteriore accertamento sullo stabilimento balneare "Pirghos" ubicato sul lungomare Ulisse a Squillace lido, riscontrando:

I. nella parte ubicata a sinistra dell'immobile (lato est) un abuso edilizio consistente nella realizzazione di una struttura con dimensioni di circa ml 7,30 di lunghezza, ml 2,50 di larghezza, adibita a wc e docce a servizio dello stabilimento balneare;

eseguito senza titolo abilitativo alcuno, sull'immobile che risulta in capo alla ditta:

- a) "PIRGHOS srl" (P.I. 02710440799), titolare della Concessione Demaniale Marittima n° 07/2020 del Registro Concessioni - Rep. n° 322/2020, per l'utilizzo di mq. 3.960,00 di area demaniale identificata catastalmente al Foglio n° 31 porzione della Particella n° 14 (parte), e precisamente sull'arenile Loc. Principe; il cui legale rappresentante è il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], in qualità di [REDACTED] in carica della società "Pirghos srl" (P.I. 02710440799) con sede legale in Simeri Crichi (CZ), Via Cavaliere, n° 6;

Constatato che l'immobile oggetto di irregolarità urbanistico-edilizia è distinto al N.C.E.U. del Comune di Squillace al Foglio di mappa n° 31CZ porzione della Particella n° 14 (parte), e precisamente sull'arenile Loc. Principe;

Rilevato che le opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. n° 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del territorio;

Valutato che, pertanto, le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n° 42/04, essendo il comparto sottoposto a tale vincolo;

Considerato, altresì, che l'area su cui insiste l'immobile è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero dei Beni Ambientali e le Attività Culturali del 21/12/1999, pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/2000, ex Legge n° 1497/1939, e che, in quanto tale, è

sottoposta a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e, quindi, nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e ss. mm.ii.;

Atteso che l'immobile di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in Zona Omogenea "D2 - Servizi Turistici, Villaggi Turistici, Alberghi, Ristoranti e simili";

Stabilito che l'immobile de quo ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in zona omogenea "D2 - Servizi Turistici, Villaggi Turistici, Alberghi, Ristoranti e simili", nonché lo stesso ricade in zona sottoposta al vincolo per le aree previste dall'art. 136 del D. Lgs. n° 42/2004, dichiarate di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero dei Beni Ambientali e le Attività Culturali del 21/12/1999, pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/2000, ex Legge n° 1497/1939, in applicazione dell'art. 82 del D.P.R. n° 616/1977 e che conservano efficacia ex art. 157 del D.Lgs. n° 42/2004;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse Norme Tecniche di Attuazione e relativo regolamento edilizio;

Visto l'art.142 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 e ss. mm.ii.;

Visti gli artt. 27, 31 e 33 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, l'art. 107, comma 3, lett. g) del T.U.E.L. (decreto legislativo n° 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare *"tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale"*;

Considerato che le motivazioni appresso riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere la presente ordinanza di demolizione delle opere in questione:

- compete al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Tecnico, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, come previsto dal c. 1 del predetto art. 27 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Dato atto che, per i lavori di cui sopra, non risulta presentata e/o rilasciata nessuna pratica edilizia;

Constatato che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie, pertanto si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Considerato, ancora che:

- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n° 380/2001;
- come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;

Ritenuto condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di*

quanto disposto nell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990 n° 241, introdotto dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 2005 n° 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;

- *dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori" ed ancora, perché l'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non è normativamente prevista ai fini dell'emissione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a manufatto ricadente in area vincolata ex art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01, come è dato evincere dal chiaro tenore letterale dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/01 che fa salva l'ipotesi di cui al precedente comma. Ed invero le opere disciplinate dall'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01 vanno immediatamente demolite per cui in riferimento a tali opere la tutela cautelare sarebbe meramente dilatoria e non compatibile con la richiesta immediatezza dell'intervento demolitorio.*

Visto il decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa afferente al Settore n° 3 Tecnico di questo Comune;

Rilevato che non sussistono, in capo al responsabile del procedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n° 241/30 e ss.mm.ii ed art. 1, comma 9, lett. e) della legge n° 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - testo unico dell'edilizia (T.U.E.);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione;

Per quanto sopra riportato,

ORDINA

Al Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], in qualità di [REDACTED] in carica della società "Pirghos srl" (P.I. 02710440799) con sede legale in Simeri Crichi (CZ), Via Cavaliere, n° 6, titolare della Concessione Demaniale Marittima n° 07/2020 del Registro Concessioni - Rep. n° 322/2020, per l'utilizzo di mq. 3.960,0 di area demaniale identificata catastalmente al Foglio n° 31 porzione della Particella n° 14 (parte), e precisamente sull'arenile Loc. Principe, di provvedere a propria cura e spese, entro il termine di **novanta (90) giorni**, dalla data di notifica del presente provvedimento, a quanto segue, e precisamente di provvedere entro detto termine: **alla demolizione delle opere sopradescritte nel punto I ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.**

La presente Ordinanza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE

che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi ed impregiudicabili quelli di carattere amministrativo connessi alla violazione edilizia, senza pregiudizio delle sanzioni penali;

che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

COMUNICA

che, l'Amministrazione competente è il Comune di Squillace (CZ) - Ufficio Tecnico, e che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso. La documentazione relativa al procedimento medesimo è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi, negli orari di apertura al pubblico.

EVIDENZIA

che, la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà determinata secondo quanto disposto dal richiamato art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 nonché dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio, al Comando di Polizia Municipale di Squillace, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla competente Soprintendenza ai BBAAAS della Calabria, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica, alla Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica Settore Vigilanza Edilizia, alla Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato (CZ); al Segretario Comunale ed al Sindaco per i conseguenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'ottemperanza o meno a quanto sopra ordinato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

RENDE NOTO

che, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Squillace nella "Sezione Trasparenza".

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonché accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.Lgs n° 152/2006.

Dalla Residenza Municipale lì, 09.11.2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)